

1513482-67.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156745/2022 - 20º D.P. AGUA FRIA, 25461575

Autor:

Justiça Pública

Ré:

JULIANA SANTOS DA PAZ

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 686/2022

JULIANA SANTOS DA PAZ, está sendo processada incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513482-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513482-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156745/2022 - 20º D.P. AGUA FRIA, 25461575

Autor:

Justiça Pública

Ré:

JULIANA SANTOS DA PAZ

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 686/2022

JULIANA SANTOS DA PAZ, está sendo processada incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 64-68, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 07h, nas dependências do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, localizado na Rua Dom José Maurício, nº 15, Carandiru, nesta cidade e comarca da capital, JULIANA SANTOS DA PAZ, qualificada a fls. 12, trazia

consigo, em suas partes íntimas, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 2 (dois) eppendorfs contendo 0,7g (sete decigramas) de cocaína e 1 (uma) porção contendo 2,5g (duas gramas e cinco decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação de fls. 16/19, comunicado de evento de fls. 27/28 e fotografia de fls. 31. Segundo o apurado, a denunciada exercia a função de auxiliar de limpeza no Hospital Penitenciário situado no local acima apontado. Na data dos fatos, pretendendo entregar os entorpecentes acima descritos a preso ainda não identificado, JULIANA trazia-os consigo ocultos no interior de sua cavidade vaginal (cf. fotografia de fls. 31). Ao passar por revista antes de ingressar no setor onde os presos ficam internados, as agentes penitenciárias Ana Cláudia Teixeira Rodrigues e Rosineia Rodrigues Pereira encontraram um embrulho de papel nas partes íntimas da denunciada, no interior do qual havia 2 (dois) eppendorfs de cocaína e 1 (uma) porção de maconha. Interrogada pela d. autoridade policial, JULIANA alegou que as drogas seriam destinadas ao seu uso pessoal (fls. 07). Considerando a forma e o local de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, resta evidente que a droga era destinada ao consumo de terceiros, destacando-se que caso as substâncias se destinassem ao seu uso pessoal, a denunciada poderia tê-las guardado no armário antes de ser revistada (fls. 05/06). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo pericial de constatação provisória de fls. 16-19, fotografias de fls. 31-32 e laudo pericial químico-toxicológico de fls. 135-137.

Recebida a denúncia em 26/06/2022 (fls. 88-89). Citada a ré em 09/08/2022 (fls. 141-142).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

Nesse sentido, as agentes penitenciárias Ana Cláudia Teixeira Rodrigues e Rosineia Rodrigues Pereira relatam que na data do fato exerciam suas funções no Hospital Penitenciário e deveriam realizar revistas aleatórias a todos que no local entrassem. Na data do fato, a ré foi eleita para ser submetida à revista pessoal sem que houvesse qualquer suspeita para tanto, assim, mero cumprimento de suas atribuições. A ré deram ciência de que seria submetida à revista pessoal, para tanto, conduzia a local apropriado. Ao se despir, as drogas foram encontradas na calcinha da acusada, na parte externa da vagina. Naquele momento, a ré alegava que as drogas fossem para seu consumo. Segundo as depoentes, a ré realizava o serviço de limpeza com acesso aos presos internos que não são retirados enquanto realizada a atividade no local.

Em juízo, a ré admitiu que trouxesse com ela as drogas, mas, para consumo próprio, afirmando que consumiria droga na parte externa do hospital e, no seu interior, a cocaína.

Não me parece crível que se justificasse à ré levar para as dependências do hospital as drogas para seu consumo, condição que facilmente a denunciaria.

Desse modo, a se presumir que a levasse para preso internado no local.

Mas, basta análise à disposição sobre a droga (ilustração de folhas 31/32) para que remanesça a dúvida quanto à destinação, mormente, desprovida da certeza de que fosse cooptada por preso para o fornecimento da droga ou, recebesse tal incumbência de terceiro para que o fizesse, levando a detento, comprovação imprescindível diante da ausência de circunstâncias probatórias que pudessem estar associadas à materialidade delitiva e prova oral colhida em sede do contraditório.

A dúvida remanesce, sem que se possa inclinar à predominância da destinação a consumo próprio, ora condenada anteriormente por tráfico de drogas e, até mesmo, como acima expus, pouco verossímil o consumo pela funcionária no interior do estabelecimento.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo JULIANA SANTOS DA PAZ com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA